

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1524/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาย อุด ร นาค สังข์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 289 (4)

การที่จำเลยได้พูดปรึกษากับ ฐ. และ ม. พร้อมทั้งได้มอบอาวุธปืนสั้นให้ ฐ. แล้วมานอนคอยสังเกตการณ์อยู่ในร้านที่เกิดเหตุจนกระทั่ง ฐ. ย้อนกลับมาถึงผู้ตาย ถึงแก่ความตายนั้น เป็นพฤติการณ์ที่บ่งชี้ให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันวางแผนฆ่าผู้ตายโดยแบ่งหน้าที่กันทำ จึงถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 83 ให้ประหารชีวิต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในคืนเกิดเหตุเวลา 20 นาฬิกาเศษ ขณะที่นายชองผู้ตายนั่งดื่มสุราอยู่กับนายธรรมบุญในบ้านของนายวิชิตซึ่งทำเป็นร้านอาหาร ที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงจากด้านหลังถูกตรงต้นคอถึงแก่ความตาย ปราบกฏบาดแผลตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้อง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้ร่วมเป็นคนร้ายรายนี้ด้วยหรือไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า แม้พยานหลักฐานของโจทก์จะเป็นพยานแวดล้อมกรณีก็มีน้ำหนักมั่นคงเชื่อได้โดยปราศจากสงสัยว่า นายธวัชเป็นคนร้ายยิงผู้ตายจริง การที่จำเลยได้พุดปรึกษากับนายธวัชและนายมาโนชพร้อมทั้งได้มอบอาวุธปืนสั้นให้นายธวัชแล้วมานอนคอยสังเกตการณ์อยู่ในร้านที่เกิดเหตุจนกระทั่งนายธวัชย้อนกลับมาถึงผู้ตายถึงแก่ความตายนั้น เป็นพฤติการณ์ที่บ่งชี้ให้เห็นอย่างแน่ชัดว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันวางแผนฆ่าผู้ตายโดยแบ่งหน้าที่กันทำ จึงถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ